※本書は事例紹介のため個人情報を匿名化した版です。

事実関係の確認及び説明要求書

提出日　令和　8 年　3 月　25 日

提出者

申出者

提出先

当該センター　所長 殿

●●町長　殿

●●町議会議員　各位

滋賀県監査委員　殿

滋賀県知事　殿

件名

娘「長女」に関する事実関係の確認並びに行政判断過程の検証及び説明要求について

第 1　本書提出の目的

本書は、娘長女に関するこれまでの経緯について整理し、関係機関における対応の適正性および手続きの妥当性について、行政としての確認および説明を求めることを目的として提出するものである。

本件は単なる家庭内の問題ではなく、児童相談所、学校、関係行政機関が関与した事案であり、その過程における説明責任および手続きの適正性について、検証が必要であると考えている。

私は、対立や責任追及を目的とするものではなく、事実関係の正確な把握と、今後同様の問題が生じないための改善を求める立場である。

第 2　これまでの経緯（詳細）

本書は、父親当事者である私、申出者の視点に基づき、娘との関係が断絶に至るまでの経緯およびそれに関与した行政対応について整理したものである。

ただし、本書は単なる主観的な感情の表明を目的とするものではない。これまで児童相談所担当職員（担当者 A）に対して、複数回にわたり繰り返し説明してきた内容を、客観的観測の観点から再構成したものである。

私は一貫して同一内容を説明し続けており、その主張に本質的な変更や矛盾はない。この点については、令和 8 年 3 月 25 日の面談においても確認されている。

1　2015年～2019年12月頃（施設入所以前）

娘長女は、母親母親と長期間生活を共にしていたが、母親には精神的に不安定な状態が継続しており、現実とは異なる内容を事実として認識する言動が繰り返されていた。

本件の出発点は、家庭内における母親の精神的不安定な状態にあると認識している。2015年頃から、母親は現実とは異なる内容を強く信じる言動を示すようになり、私が大麻を栽培している、反社会的勢力に関与している、経済的DVを行っているといった主張が繰り返された。これらはいずれも事実ではなく、警察対応が複数回あったものの、私は逮捕歴や前科を有していない。しかし、こうした一方的な申告がどのように評価され、制度的判断にどの程度影響を及ぼしたのかについては、十分な説明を受けていない。

2019年10月、児童相談所および警察の関与により、母親（母親）および娘2人

長女（長女、中１）

次女（次女、小４）は施設に入所することとなった。この過程において、私は事前の相談や説明を一切受けておらず、転居先も知らされないまま、後日裁判所からの通知によって状況を把握するに至った。

また、一時保護後、児童相談所の関与により●●市への転居および学校転校の手続きが行われた。

この出来事は、私にとって家庭環境の変化という範疇を超え、妻および子どもを突如として同時に失うという極めて重大な生活上の断絶であった。その影響により、精神的にも強い動揺状態に置かれ、通常の業務を継続することが困難となり、結果として仕事は全く手につかない状況となった。

その後も状況の回復には至らず、生活基盤の維持自体が困難となったことから、2020年3月、私は従前の職を退職するに至った。

さらに、子どもとの関係を維持し、何かあった際に即時対応できる環境を確保するため、同時期に●●町へ移住した。

この一連の判断は、単なる転職や転居ではなく、家族関係の断絶という事態に対して、親として対応するために生活全体を再構築したものである。

その後、家庭裁判所において親権等に関する調停が進行することとなり、2020年3月には調停期日が予定されていた。しかし、新型感染症の影響により、当該調停は延期されることとなった。

当時、弁護士からは、既に行政による保護措置が取られている状況において、その判断を覆すことは極めて困難であるとの説明を受けており、この調停において親権を争った場合、結果として不利な判断が下される可能性が高いとの認識を持っていた。すなわち、この延期は、当該時点における調停判断が確定することを回避する結果となったものと理解している。

また、同時期において、母親から「児童相談所の職員に毒を盛られた」との訴えがなされ、父である私に対して助けを求める連絡があった。

私はこれを受けて直ちに現地へ向かい対応にあたったが、到着時、母親は全身が硬直し、顔面蒼白の状態であり、通常の意思疎通が困難な状況であった。

私は緊急性が高いと判断し、直ちに医療機関への受診を試み、複数の病院を受診させた後、救急搬送を行った。しかしながら、いずれの医療機関においても、毒物の検査や明確な原因の特定には至らず、結果として複数の医療機関を転々とする状況となった。

この一連の事態は、単なる家庭内の問題にとどまらず、母親の状態の急激な悪化と、それに伴う子どもの生活環境の不安定化を示すものであり、当時の状況において極めて重大な出来事であった。

その後、これらの事情を踏まえ、調停の結審前の段階において、私は子どもを引き取るに至った。

この経緯は、単なる家庭内の事情ではなく、調停手続の進行、行政判断、母親の状態の変化が複合的に作用した結果であり、本件の分岐点の一つであると認識している。

その後、私は母親および娘 2 人を引き取り、日野において生活を開始するに至った。

もっとも、母親については同居が困難な状態にあり、離婚のうえ子どもを引き取る判断に至ったが、当時の状況から完全に放置することもできないと判断し、日野の自宅から約 30 メートルの位置に、私が保証人となってアパートを賃借し、居住させる措置を講じた。

この対応は、同居による生活上の摩擦やリスクを回避しつつ、必要な際には即時対応が可能な距離を確保するという観点から行ったものであり、当時の状況における現実的かつ合理的な判断であったと認識している。

また、私はそれ以前の段階で、子どもに何かあった際に迅速に対応できる体制を整えるため、会社を退職し●●町へ移住し、自営業を開始していた。

これら一連の判断は、単なる生活上の選択ではなく、家族の状況に対応するため、生活基盤そのものを再構築したものであり、親としての責任を果たす意思に基づくものであった。

しかしながら、長女は●●中学校へ転校後、不登校となった。

娘の不登校に至る経緯は、単純な一事象としてではなく、環境の変化と本人の性質、そして周囲の認識のズレが積み重なった結果として理解する必要がある。時系列に沿ってその実態を整理する。

まず、転校前の状況についてである。娘は当時、●●市内の中学校に在籍していた。この学校は、全体として落ち着いた校風を持ち、真面目に取り組む生徒が評価される環境であった。やんちゃな生徒がいないわけではないが、その数は多くなく、むしろ集団の中では周縁的な存在にとどまっていた。学級の雰囲気も良好であり、学年としても一定の評価を受けるような状態であったという。娘自身、特別に突出した優等生というわけではないものの、そのような環境の中で自然と周囲に合わせ、真面目に取り組む姿勢をとっていた。その結果、友人関係も良好に築かれており、孤立している様子は見られなかった。転校の際には、クラス全員に対して手紙を書き、プレゼントを配るなど、円満な関係性の中で学校生活を送っていたことがうかがえる。

しかし、●●町への転校により、生活環境は大きく変化し、この転校が、結果的に娘の学校生活における転機となった。

転校後の環境は、前在籍校とは明確に異なるものであった。当該時期のクラスには、やんちゃな生徒が比較的強い影響力を持つ空気があり、不真面目な態度が優位に立つような集団構造が存在していたという。思春期特有の価値観も相まって、真面目に取り組む姿勢は、時にからかいや軽視の対象となる傾向があった。この点において、娘が前校で身につけていた行動様式は、そのままでは新しい環境に適応しにくいものであったと考えられる。

娘は転校後も、従前と同様に真面目に振る舞う姿勢を維持した。しかし、そのことが結果として周囲とのズレを生み、徐々にクラス内で浮いた存在となっていった。明確な暴力や、いわゆる典型的ないじめ行為があ

ったという事実は確認されていないものの、日常的なからかいや軽視が積み重なり、本人にとって居場所を見出しにくい状況が形成されていったと考えられる。給食時の様子においても、周囲をやんちゃな生徒に囲まれ、発言や行動を逐一嘲笑されるような環境に置かれていたと聞いている。

また、クラス配置の経緯についても、間接的ではあるが一定の示唆がある。保護者である父親の印象、すなわち私の風貌が「やんちゃそうに見える」という外見的評価が、クラス編成に影響した可能性があると認識している。仮にそうであれば、本人の性質とは必ずしも一致しない環境に配置されたことになり、結果として適応の困難さを増幅させた可能性は否定できない。

さらに重要なのは、娘自身の性格的特性である。娘はもともと、困難や苦痛を周囲に積極的に訴えることが得意な性格ではなく、内面に抱え込む傾向が強かった。学校生活において何らかの負担や苦痛を感じていたとしても、それを家庭内で具体的に言語化して伝えることはほとんどなかった。実際、帰宅時には口笛を吹くなど、一見すると特段の問題がないかのように振る舞うこともあり、保護者である私としても、当初は学校で置かれている状況の深刻さを正確に把握することができなかった。このような表面上の平静さが、結果として問題の発見を遅らせる一因となったことは否定できない。

やがて娘は、学校に行きたくないという意思を示すようになった。しかし、そこに至るまでの過程において、何がどのように本人を追い詰めていたのかについて、具体的な原因が明確に共有されることはなかった。学校との面談は複数回実施しており、担任教員との面談も行っているが、いずれも状況の表面的把握にとどまり、本人の内面にまで踏み込んだ理解や、根本的な解決には結びつかなかった。

学校側の認識としても、本件は明確ないじめ事案として整理されていたわけではない。他方で、転校や家庭環境の変化に伴う適応困難、あるいは本人にとって心理的負担の大きい環境に置かれていた可能性そのものは否定されていない。すなわち、加害行為として直ちに特定されるような事実は把握されていなかったとしても、本人にとって学校が強い緊張と負担を伴う場となっていたことについては、一定程度認識されていたものと理解している。

しかしながら、私は当初、その深刻さを十分に把握できておらず、結果として対応が遅れた。この点については、現在に至るまで深く反省している。

その後、学校に行かないのであれば別の生活規律が必要であると考え、学校に代わるものとして仕事を手伝わせるなどの対応を行ったが、その過程で私は厳しい態度を取った。しかもそれは、本人を追い詰める意図を伴うものであった。すなわち、中学３年という将来に関わる重要な時期において、働くより学校へ行く方がましだと本人に思わせることが、状況改善につながるのではないかと考え、そのような対応を取ったのである。

しかし、今振り返れば、その発想そのものが誤っていたと認識している。娘がすでに強い心理的負担の中にあったにもかかわらず、私はその限界を十分に理解せず、本人の苦しみを受け止めるよりも、外から矯正しようとした。その意味において、これこそが私の虐待の本質であったと考えている。私は自らの行動について深く自己分析し、強い反省の念を抱いている。

こうした家庭内での緊張関係も相まって、ともかの行動には次第に極端な逃避傾向が現れるようになる。中学三年生当時には、複数回にわたり家出を試みており、

2021 年 8 月　深夜三時頃にカバンを持って外へ出ようとする、計画的ともいえる行動があった。

その際、私は物音で目を覚まし、異常な状況に強い違和感と驚きを覚えた。玄関からの外出を制止しようとすると、ともかは家の中を走り回り、最終的には押し入れの中に身を隠すなど、極めて混乱した様子を見せた。通常の意思疎通が難しい状態であり、その場の状況は明らかに平常とは異なるものであった。

家を出ようとする長女を制止する過程で、持っていたカバンを蹴ったという行為があったことは事実として認めている。また、結果として、身体的な力を用いて制止しようとした側面があったことも否定しない。しかし、その際に私の中にあった感情は怒りではなく、むしろ強い戸惑いと恐怖であった。

当時、長女は深夜に家を出ようとし、家の中を走り回り、押し入れに逃げ込むなど、通常の意思疎通が困難な状態にあった。このような状況において、長時間にわたり物理的に制止し続けることは現実的ではなく、対応の判断に迷う中で制止を試みたものの、最終的には長女は外へ出て行った。

目の前で起きている状況は理解し難く、全体として極めて異様であり、強い恐怖を覚えたことを記憶している。

この出来事を最後に、私は長女ともかと直接会うことができておらず、2026 年 3 月現在に至るまで、約五年半にわたり一度の面会すら叶っていない。

ともかが押し入れに逃げ込むほどの恐怖を感じていたのであれば、後の説明においては、暴行から逃れるために必死に逃げ回ったというような筋の通った内容が記述されても不自然ではない。しかし実際に裁判所に提出された調査報告書には、医師による診断に於いて「テレビを見ている時に蹴られた」といった、当時の状況とは整合しない記載がなされており、事実経過との間に大きな乖離が存在している。

さらに後に判明したことであるが、娘が残していた日記には、「あいつ（父親）のせいでこんなことになった」「あいつのせいで大事な仲間を失った」「こんなクソなところに来ることになった」といった趣旨の記述があった。これにより、娘が転校による環境の変化や、それに伴う友人関係の断絶、そして自らが置かれた苦しい状況の原因を、父親である私に結びつけて受け止めていたことが明らかになった。

私はこの事実を極めて重く受け止めている。娘にとって私は、単なる保護者ではなく、自分の生活を壊し、大切な人間関係を奪った原因そのものとして認識されていたのであり、その認識の深さを思うとき、自らの判断と関わり方に誤りがあったことを直視せざるを得ない。

しかしながら、その後に作成された医師の診断書および児童相談所の調査報告書には、「髪の毛をつかまれ背中を蹴られた」「父が母を羽子板で殴った」など、私の認識とは著しく異なる内容が記載されていた。なお、羽子板については、私自身これまで人生で一度も使用したことはなく、当該記述の根拠は不明である。これらの記述は、事実関係との間に重大な乖離があると考えているが、結果としてこれらが事実認定の基礎として扱われることとなった。

その後、長女は施設へ入所し、以降、私は一度も直接会うことができていない。私は本や手紙、生活用品を送り続け、関係を途絶させないための試みを継続してきた。また、ある時期には、施設と思われる場所の近くにワンルームの賃貸マンションを契約し、本人の現在の人間関係を壊すことなく、間接的にでも関係を維持できる可能性を模索してきた。

大学進学後も、施設を通じた何らかの形での最低限の接点は維持されるものと認識していた。しかし、成年に達したことを理由として、それまで存在していたすべての連絡手段が遮断されるに至った。

さらに、重大な事態が発生した場合であっても連絡は行われない可能性がある旨の説明を受けた。具体的には、骨折や事故、重篤な病気であっても連絡が来ることはなく、連絡が行われるのは死亡時に限られるとの趣旨であった。

また、施設から通学している間は、手紙のやり取りについて施設が仲介することは可能であるが、施設を退所し一人暮らしとなった場合には、そのような仲介は一切できなくなるとの説明も受けている。しかしながら、生活環境としては、施設内にいる場合よりも一人暮らしの方が安全面・生活面ともに不確実性が高く、より一層の見守りや関係維持が求められる状況であるはずであり、この説明には強い違和感を抱かざるを得ない。

このような状況は、形式上は成年に達したことを理由とするものであるとしても、実質的には親子間のあらゆる接点が遮断された状態であり、親子関係が完全に断絶された状態である。

一方で、次女は、長女の家出から数ヶ月後（小５時点）から現在に至るまで不登校状態にあり、精神的にも不安定な状況が見られる。長女の件が影響しており、自責的な発言も確認されている。私は長女に対して行った対応を繰り返さないよう配慮しながら関わっているが、家庭全体としての影響は極めて大きい。

以上の経緯を踏まえ、私が問題としているのは、現在に至る結果そのもの、およびその結果に至る判断過程の双方である。

すなわち、本件においては、親子関係が長期間にわたり断絶されているという結果自体が極めて重大な問題であると認識している。加えて、そのような結果が、どのような事実認定に基づき、誰の判断によって、どのような手続を経て導かれたのかについて、検証可能な形での説明がなされていない点も、同様に重大な問題である。

私はこれまで担当者Ａと複数回面談を行い説明を求めてきたが、そこで示されたのは抽象的・結論的な説明にとどまり、事実認定の具体的根拠、判断主体、判断時期、関係機関との情報連携の内容を確認できるものではなかった。

問題は、面談の有無や回数ではなく、判断過程および事実認定の根拠が、後から検証可能な形で明らかにされているか否かである。

まとめ

以上の経緯を踏まえると、子どもたちは日常的に家庭内の状況や母親の言動に接しており、これが心理面に一定の影響を与えていた可能性は否定できない。

一方で、現在は母親との離婚が成立しており、当時想定されていたような夫婦間の対立や家庭内の緊張関係は、少なくとも同一の形では継続し得ない状況にある。

にもかかわらず、本件においては、どのような事実および評価に基づき、「家庭での養育が継続困難である」と判断されたのか、その具体的根拠および判断過程が明らかにされていない。

この点は、本件の結果の妥当性を検証する上で不可欠であるため、関係機関において把握している事実関係、評価の内容、判断主体および判断時期を含め、書面による具体的な説明を求める。

第 3　問題意識

本件において、私が問題としているのは、現在に至る結果そのもの、およびその結果に至る判断過程の双方である。すなわち、親子関係が長期間にわたり断絶されているという結果自体が極めて重大であると同時に、そのような結果が、どのような事実認定および手続を経て形成されたのかについて、検証可能な形での説明がなされていない点に問題があると認識している。

具体的には、以下の四点が特に重要な問題である。

第一に、親子関係の遮断の在り方である。

施設側からは、骨折や事故、重篤な病気といった重大な事態が発生した場合であっても連絡は行われず、連絡がなされるのは死亡時に限られるとの説明を受けている。このような運用は、形式上は成年に達したことを理由とするものであるとしても、実質的には親子関係の完全な断絶を意味するものであり、極めて重大な問題である。

第二に、家庭全体への影響に対する配慮の欠如である。

長女の事案以降、次女は現在に至るまで不登校状態が継続しており、精神的にも不安定な様子が見られる。長女の件が影響している可能性は十分に考えられるにもかかわらず、この点について行政としてどのように認識し、どのような支援または検証が行われているのかは明らかではない。結果として、同一家庭内において問題が連鎖している可能性があるにもかかわらず、個別事案として分断的に扱われているように見受けられる。

第三に、初期段階における行政判断およびその後の意思決定過程の不透明性である。

児童相談所による一時保護および施設措置、並びにその後の対応について、父である私に対する事前説明や意見聴取の機会は一切与えられていない。また、私はこれまで担当職員である担当者 A と複数回面談を行い説明を求めてきたが、そこで示されたのは抽象的・結論的な説明にとどまり、どの事実が認定され、その認定に基づいて誰が、いつ、どのような判断を行ったのかを検証可能な形で示すものではなかった。特に、担当者 A からは「私の意見は通らない」との趣旨の発言もあり、個別担当者と組織としての意思決定との間に乖離が存在している可能性がある。

以上の点から、本件は個別の対応の問題にとどまるものではなく、事実認定の在り方、意思決定の透明性、説明責任の履行といった、行政手続全体に関わる構造的課題を含んでいると認識している。

第四に、本件においては、調査報告書の内容がその後の判断に決定的な影響を与える構造にある以上、その内容に疑義がある場合には、当該内容が将来的に判断を固定化させる可能性があることについて、当事者に対して適切に説明されるべきであったと考える。

しかしながら、実際にはそのような説明はなされておらず、私は、児童相談所担当職員である担当者 A に対して口頭で説明を行うことで、事実関係が適切に反映されるものと認識していた。

担当者 A は私の説明内容について一定の理解を示していたものの、その説明がどのように組織内で共有され、意思決定に反映されたのかは明らかではない。その結果として、当事者による説明が十分に反映されないまま、調査報告書の内容が前提として固定化された可能性がある。

このような経過は、当事者に対して実質的な手続的保障が与えられていない状態を生じさせるものであり、重大な問題であると認識している。

第４　長女の状況に関する認識

長女については、以前から精神的に不安定と思われる様子が見られていた。

具体的には、

・登校時に極度の無表情となり、感情反応がほぼ見られない状態になったこと
・家庭内で突然逃げ回るなど、通常では理解し難い行動を取ったこと
・追い詰められた際に人形のような無表情になるなど、明らかに通常とは異なる心理状態が見られたこと

などがあった。

これらの状況から、単なる親子間の衝突ではなく、心理的な問題が関係している可能性があると当時から感じていた。

第５　これまでの親子関係について

私は父親として、子どもたちとの関係を大切にし、可能な限り一緒に活動する時間を持つよう努めてきた。具体的には、登山や自然体験、地域活動への参加、遊園地への外出、各種イベントやレクリエーションなどを通じて、親子の時間を積極的に確保してきた。

また、長女が家を出る直前の時期においても、親子関係が完全に破綻していたとの認識はなく、日常的な交流は継続していた。

実際に、2021 年 8 月の家出の約一週間前には、買い物のために訪れた平和堂の駐車場において、ともかから「おんぶしてほしい」と求められる場面があった。年頃の娘からそのように求められる機会は多くないと感じ、私はその申し出を受け入れ、車から店舗入口までの距離をおぶって歩いた。

このようなやり取りが存在していたことからも、当時の親子関係が一方的に断絶された状態にあったとは認識していない。

第６　現在の考え

私は、本件について、裁判等により勝敗を争うことや、金銭的な請求、特定の個人や機関に対する責任追及そのものを目的としているわけではない。

最も重要であると考えているのは、長女ともか本人の安全および将来、そして親子関係の在り方について、事実関係に基づいた適切な整理がなされることである。

現在の状況は、親子間の直接的な接触が長期間にわたり遮断され、重大な事態が発生した場合であっても連絡が行われない可能性があるなど、通常の親子関係とは著しく異なる状態にある。このような状況がどのような判断の積み重ねによって形成されたのかについて、十分な説明がなされていないことに強い問題意識を持っている。

また、私はこれまでの自らの対応についても、適切でなかった点があったことを認識しており、その点については真摯に受け止めている。しかしながら、それとは別に、本件における事実認定および意思決定過程の適正性については、客観的に検証されるべきであると考えている。

私は、ともか本人の意思や現在の生活を尊重することを前提としつつも、少なくとも意思を伝える経路すら完全に遮断されている現状が適切であるとは考えていない。本人が望まない形での接触を求めるものではないが、関係回復の可能性が全く残されていない状態については、見直しが必要であると考えている。

そのため、関係機関に対しては、表面的な説明にとどまらず、これまでの経緯全体を踏まえた上で、事実関係の整理および判断過程の透明化を図ることを強く求めるものである。

第 7　要望事項

以上を踏まえ、次の点についてご検討をお願いしたい。

なお、上記の内容については、児童相談所担当職員である担当者 A に対し、これまで再三にわたり説明および問題提起を行ってきたものである。

しかしながら、これらの内容が児童相談所内部においてどのように取り扱われ、意思決定にどの程度反映されているのかについては不明確である。特に、担当者 A 自身から「私の意見は通らない」との趣旨の発言があったことから、個別担当者の対応と組織としての意思決定との間に乖離が存在している可能性がある。

この点に関し、私が問題としているのは特定の担当者個人ではなく、当事者からの説明や意見が、どのような経路で意思決定権者に伝達され、どの段階でどのように判断されているのかという、組織としての意思決定構造の透明性である。

現状においては、当事者の説明がどの範囲まで共有され、どのように評価されたのかを確認する手段がなく、結果として意思決定の過程がブラックボックス化しているとの認識を持っている。

第 8　結び

私は父親として、ともかの人生が健全な形で続いていくことを心から願っている。

そのためにも、関係機関において客観的かつ公平な視点から状況を確認し、適切な対応を検討していただくことをお願いしたい。

本件は、個人の問題として処理されるべきものではなく、行政手続きの在り方として検証されるべき性質を有していると考えている。

今後、同様の問題が生じることを防ぐためにも、客観的かつ公平な視点からの確認と説明を強く求める。

以上